



Học phần: Quản lý tài chính công

Chương 3: Quản lý ngân sách xã

Tiết 6/6: **Hệ thống trách nhiệm, quyền hạn và Tổng kết chương**

- 3.3.4. Hệ thống trách nhiệm và quyền hạn trong quản lý ngân sách xã.
- Tổng kết Chương 3.
- Bài tập tình huống.

Mục tiêu tiết học



Về kiến thức: Hiểu rõ hệ thống trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể (HĐND, UBND, Chủ tịch UBND, Mặt trận Tổ quốc, Kho bạc) trong quản lý ngân sách xã.



Về kỹ năng: Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức toàn bộ Chương 3. Vận dụng giải quyết các tình huống thực tiễn.



Về mức độ tự chủ và trách nhiệm: Đề cao ý thức tuân thủ kỷ luật tài chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý công.

3.3.4. Tổng quan về Hệ thống trách nhiệm và quyền hạn



Cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở:
Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã.



Cơ quan hành chính nhà nước: Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã (trực tiếp là Chủ tịch UBND và Bộ phận Tài chính - Kế toán).



Cơ quan kiểm soát dòng tiền: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.



Chủ thể giám sát:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng dân cư.

Nguyên tắc cốt lõi: Quản lý ngân sách nhà nước phải gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; bảo đảm sự tập trung dân chủ, hiệu quả, công khai và minh bạch.

3.3.4. Trách nhiệm và quyền hạn của HĐND cấp xã (Phần 1 - Quyết định dự toán)



Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND cấp xã có thẩm quyền quyết định cao nhất về tài chính tại cơ sở:

- **Quyết định dự toán:** Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình.
- **Phê duyệt chủ trương:** Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách xã.
- **Điều chỉnh ngân sách:** Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong các trường hợp cần thiết theo luật định.

3.3.4. Trách nhiệm và quyền hạn của HĐND cấp xã (Phần 2 - Giám sát & Quyết toán)

Bên cạnh việc quyết định dự toán, HĐND cấp xã đóng vai trò kiểm soát quyền lực đối với UBND cùng cấp:



Giám sát thực hiện

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách đã được HĐND quyết định trong năm chấp hành ngân sách.



Phê chuẩn quyết toán

Xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 3 năm sau.



Xử lý vi phạm

Có quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã nếu trái với Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

3.3.4. Trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp xã (Phần 1 - Dự toán)

Là cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã trực tiếp điều hành dòng tiền, với các thẩm quyền cụ thể trong khâu dự toán:



3.3.4. Trách nhiệm và quyền hạn của HĐND cấp xã

3.3.4. Trách nhiệm và quyền hạn của (Phần 2 - Chấp hành & Quyết toán)



Quyết định các giải pháp và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định; kiểm tra, báo cáo việc thực hiện.

Tổ chức khóa sổ kế toán, lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thực hiện nghiêm ngặt chế độ báo cáo lên cơ quan tài chính, UBND cấp trên và **công khai ngân sách nhà nước** cho nhân dân biết theo quy định pháp luật.

3.3.4. Trách nhiệm **pháp lý** của Chủ tịch UBND xã

Khoản 14 Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước 2025 quy định rất rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền cơ sở:



3.3.4. Giám sát của cộng đồng về ngân sách xã

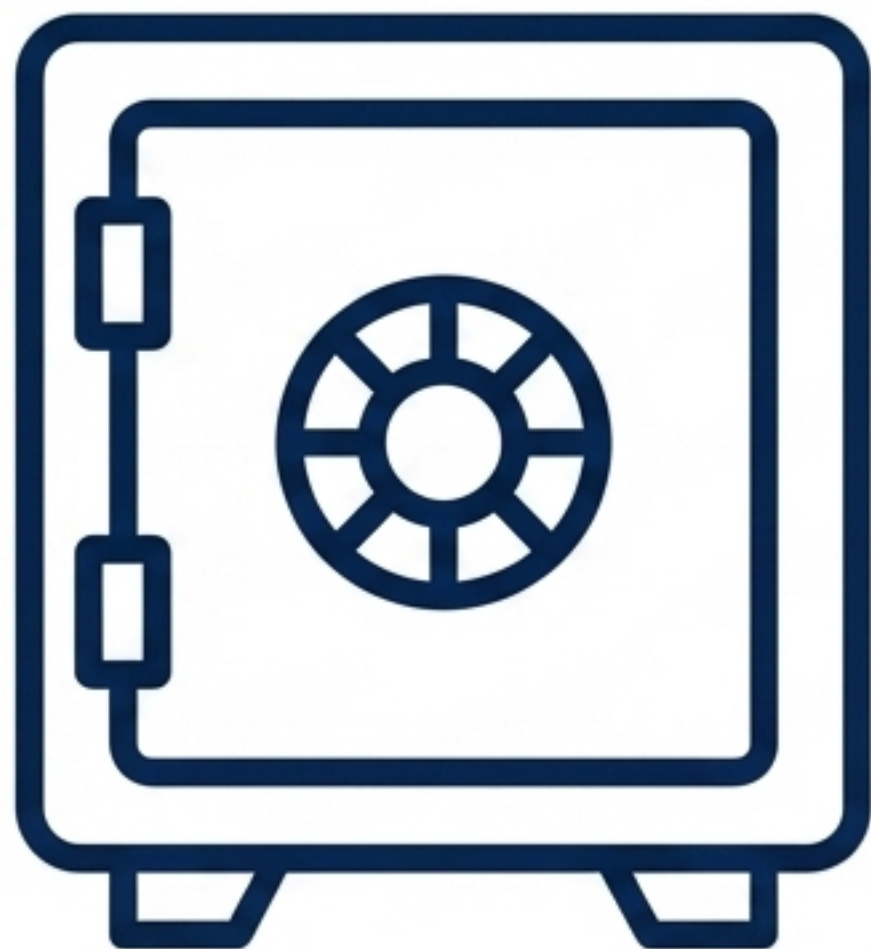


Chủ thể giám sát: Ngân sách nhà nước được giám sát bởi cộng đồng. **Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã** chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước tại cơ sở.

Nội dung giám sát (Theo Điều 16 Luật NSNN 2025):

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách của chính quyền xã.
- Giám sát tình hình thực hiện (thu - chi) theo dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.
- Giám sát việc chính quyền xã có thực hiện **công khai ngân sách** minh bạch, đúng thời hạn hay không.

3.3.4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước



Quản lý quỹ ngân sách: Thực hiện tập trung, quản lý toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách xã tại Kho bạc.

Kiểm soát chi chặt chẽ: Chỉ thực hiện thanh toán, xuất quỹ khi khoản chi đã có trong dự toán và tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Quyền từ chối thanh toán: Có quyền và trách nhiệm từ chối thanh toán đối với các khoản chi không hợp lệ, sai nguyên tắc và thông báo cho cấp có thẩm quyền.

Bài tập tình huống tiết 6 (Tình huống 1)

Tình huống:

Giữa năm ngân sách, do có nguồn thu vượt dự toán, Chủ tịch UBND xã quyết định trực tiếp phân bổ số tiền tăng thu này để xây mới một nhà văn hóa thôn mà không báo cáo hay trình Hội đồng nhân dân xã. Chủ tịch xã cho rằng mình là người đứng đầu cơ quan hành chính nên có quyền điều hành trực tiếp nguồn tăng thu.

Câu hỏi:

Quyết định của Chủ tịch UBND xã là đúng hay sai theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách? Lỗi sai nằm ở đâu?

Tổng kết Chương 3 - Quản lý ngân sách xã

Về bản chất:

Ngân sách xã là cấp ngân sách cơ sở, tuy quy mô nhỏ nhưng tác động trực tiếp và nhanh chóng đến đời sống kinh tế - xã hội của dân cư trên địa bàn.

Kỷ luật thép về Cân đối:

Đặc thù lớn nhất của ngân sách xã là tuyệt đối **không được phép bội chi** và **không được quyết toán chi ngân sách lớn hơn thu ngân sách**.

Xử lý kết dư:

Toàn bộ kết dư ngân sách cấp xã cuối năm được hạch toán 100% vào nguồn thu ngân sách năm sau, giúp xã tăng nguồn lực tái đầu tư.

Trách nhiệm minh bạch:

Quản lý ngân sách cấp xã đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, quyền điều hành của Ủy ban nhân dân và đặc biệt là sự **giám sát của cộng đồng** (Mặt trận Tổ quốc).

Lời giải bài tập tình huống tiết 6 (Tình huống 1)

Đáp án: Quyết định của Chủ tịch UBND xã là SAI và vượt quá thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý & Giải thích:



- Thẩm quyền quyết định phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp xã thuộc về **Hội đồng nhân dân cấp xã**. UBND xã chỉ có quyền lập phương án trình HĐND xem xét, quyết định.
- Việc Chủ tịch xã tự ý phân bổ nguồn tăng thu ngoài dự toán mà không thông qua cơ quan quyền lực nhà nước tại cơ sở là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, xâm phạm thẩm quyền của HĐND xã.

Bài tập tình huống tiết 6 (Tình huống 2)

Tình huống: UBND xã K tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm. Kế toán xã đem hồ sơ, chứng từ ra Kho bạc Nhà nước yêu cầu thanh toán chi phí tổ chức hội nghị. Qua kiểm soát, Kho bạc phát hiện khoản chi tiền ăn và thuê phòng nghỉ cho đại biểu vượt quá định mức chi tiêu hiện hành do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định. Kho bạc đã **từ chối thanh toán khoản chi vượt định mức này**.
Chủ tịch UBND xã K lập luận rằng: Ngân sách của xã do HĐND xã quyết định, tài khoản của xã hiện vẫn đang còn tiền, nên Kho bạc không có quyền từ chối xuất quỹ.

Câu hỏi: Hành động từ chối thanh toán của Kho bạc là đúng hay sai? Lập luận của Chủ tịch UBND xã K có vi phạm Luật Ngân sách nhà nước 2025 không? Hướng xử lý đối với khoản chi sai định mức này?

Lời giải bài tập tình huống tiết 6 (Tình huống 2)

Hành động của Kho bạc là ĐÚNG, lập luận của Chủ tịch xã K là SAI và vi phạm pháp luật.



Cơ sở pháp lý

- Theo khoản 4 Điều 8 và điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước 2025, điều kiện bắt buộc để thực hiện khoản chi thường xuyên là phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định.
- Khoản 4 Điều 58 quy định rõ Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện chi khi các khoản chi đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 12. Việc từ chối chi sai định mức là quyền hạn và trách nhiệm kiểm soát chi của Kho bạc.

Hướng xử lý và Trách nhiệm

- Theo khoản 14 Điều 32, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện về những sai sót, sai phạm trong quản lý tài chính.
- Ngân sách nhà nước kiên quyết xuất toán khoản chi vượt định mức này. Người ra quyết định chi sai (Chủ tịch xã hoặc cá nhân liên quan) phải tự chịu trách nhiệm bồi hoàn phần kinh phí lãng phí, sai chế độ bằng tiền cá nhân, không được phép dùng ngân sách xã để thanh toán.